

Nr. 378 Vermerk des Legationsrats v. Stutterheim über Bemühungen zur Freilassung des verhafteten Ministerialdirektors Günther am 11. Juli 1934¹⁾

R 43 II/398, Bl. 161–162

Beginn:

Beginn:

Am 11. d. Monats fand sich nach vorheriger telephonischer Anmeldung durch Herrn Ministerialrat Erbe vom Reichsministerium des Innern Herr Gmeiner von der Sächsischen Staatskanzlei bei mir ein und trug folgendes vor:

Im Zusammenhang mit der Aktion vom 30. Juni d. Js.²⁾ sei zusammen mit dem Sächsischen Ministerpräsidenten von Killinger auch der Chef der Sächsischen Staatskanzlei, Herr Ministerialdirektor Günther, verhaftet worden. Nachdem der Ministerpräsident von Killinger aus der Haft wieder entlassen wäre, sei aber wider alles Erwarten Herr Ministerialdirektor Günther nicht auf freien Fuß gesetzt, sondern weiterhin in Haft verblieben. Er, Gmeiner, habe sich zur Aufklärung der Angelegenheit mit dem Reichsminister des Innern und vor allem auch mit dem Geheimen Staatspolizeiamt in Verbindung gesetzt. Dabei habe sich ergeben, daß im Geheimen Staatspolizeiamt nicht einmal die Tatsache der Verhaftung des Ministerialdirektors Günther bekannt gewesen sei, geschweige denn, wo dieser sich befinde, noch was ihm zum Vorwurf gemacht würde. Im Reichsinnenministerium sei ihm die Auskunft erteilt, in Verfolg von telegraphischen Vorstellungen der Frau Günther habe das Reichsinnenministerium das Geheime Staatspolizeiamt zweimal um Auskunft über die Angelegenheit Günther ersucht, ohne daß diese Anfragen indessen vom Geheimen Staatspolizeiamt beantwortet wären. Inzwischen habe Frau Günther von ihrem Manne eine Karte erhalten, nach der er krank im Polizeilazarett in der Scharnhorststraße in Berlin liege. Herr Ministerialrat Erbe habe es für richtig gehalten, daß er, Gmeiner, diesen Sachverhalt in der Reichskanzlei vorträge, damit der Herr Reichskanzler Kenntnis davon erhalte.

Ich habe Herrn Gmeiner erwidert, ich würde nicht verfehlen, den Herrn Staatssekretär in der Reichskanzlei von seinem, Gmeiners, Vorbringen in Kenntnis zu setzen, könne ihm als meine Meinung zur Sache aber sogleich erklären, daß sich die Reichskanzlei in diese Dinge nicht so ohne weiteres hineinmischen könne. Wenn der Herr Reichsminister des Innern der Auffassung wäre, daß der Herr Reichskanzler mit dem Fall Günther persönlich befaßt werden müßte, so würde es seine Sache sein, die Angelegenheit in diesem Sinne hier vorzutragen. Auf Mitteilung von dritter Seite hin werde der Staatssekretär in der Reichskanzlei sicher nicht bereit sein, seinerseits dem Herrn Reichskanzler in der Angelegenheit Vortrag zu halten.

Ich habe mich in diesem Sinne auch Herrn Ministerialrat Erbe gegenüber geäußert, als dieser mir telephonisch zum Ausdruck brachte, nach seiner Auffassung würden die Dinge im Gestapa wohl nicht so behandelt, wie man dies erwarten müsse, so daß aus diesem Grunde die Angelegenheit doch wohl dem Herrn Reichskanzler vorgetragen werden müsse.

Ich habe Herrn Ministerialrat Erbe erklärt, sofern der Herr Reichsminister des Innern der Auffassung sei, daß die Durchführung der in Frage stehenden Aktion durch das Geheime Staatspolizeiamt allgemein oder in bestimmten Punkten zu wünschen übrig lasse, so wären meiner Meinung nach der Herr Reichsminister des Innern bzw. der Herr Pr. Ministerpräsident als Aufsichtsinstanzen dazu berufen,

¹⁾ Der Vermerk ist datiert vom 12. 7. 34.

²⁾ Dok. Nr. 375.

Wandel zu schaffen. Sollte das Reichsministerium des Innern dabei nicht zum Ziele kommen und daher glauben, den Herrn Reichskanzler mit den Dingen befassen zu müssen, so müsse es Herrn Reichsminister Dr. Frick überlassen bleiben, das Erforderliche dem Herrn Reichskanzler vorzutragen. Herr Ministerialrat Erbe erwiderte, er werde in diesem Sinne seinem Herrn Minister noch am selben Abend Vortrag halten³⁾).

Der Herr Staatssekretär hat auf Vortrag den von mir in der Angelegenheit vertretenen Standpunkt genehm gehalten⁴⁾).

St[utterheim], 12. 7.

³⁾ Hierzu und zum weiteren Vorgehen des RIM nichts ermittelt.

⁴⁾ Hierunter vermerkte Lammers am 13. 7. lediglich: „Inzwischen Telegramm wegen Günther eingegangen.“ Dabei handelte es sich um eine am 11. 7. in der Rkei eingegangene und von dieser am 12. 7. an das Geheime Staatspolizeiamt „zur zuständigen Erledigung“ abgegebene Eingabe von Dr. med. Theodor Günther mit folgendem Wortlaut: „Mein Führer! Seit nunmehr zwölf Tagen sitzt der Chef der Sächsischen Staatskanzlei, Ministerialdirektor Friedrich Günther, mein Bruder, unvernommen und unverhört im Columbiahaus in Berlin in Haft. An Sie, mein Führer, wende ich mich verzweiflungsvoll mit der Bitte, seine Sache untersuchen lassen zu wollen. Für seine Treue und Ergebenheit bürgе ich mit meinem Kopf.“ (R 43 II/398, Bl. 158).

Zitierhinweis

Nr. 378 Vermerk des Legationsrats v. Stutterheim über Bemühungen zur Freilassung des verhafteten Ministerialdirektors Günther am 11. Juli 1934) in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band I/1933/34, bearb. von Karl-Heinz Minuth (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh01d378>